BLOQUE I - TEMA 3

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

El Gobierno: composición, nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. EL GOBIERNO 5
1.1. Composición 6
1.2. El Consejo de Ministros 7
1.3. Comisiones Delegadas del Gobierno 9
1.4. Funcionamiento 9
1.4.1. Delegación y avocación de competencias 9
1.4.2. Uso de medios electrónicos 11
1.4.3. Suplencia 11
1.4.4. El Gobierno en funciones 11
2. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 13
2.1. Nombramiento 13
2.2. Funciones 14
3. LOS MINISTROS 15
3.1. Nombramiento y cese 15
3.2. Funciones 16
4. ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y APOYO 17
4.1. Secretarios de Estado 17
4.2. Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios 18
4.3. Secretariado del Gobierno 19
4.4. Gabinetes 19
5. LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 20
6. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES 22
6.1. Control de los actos del Gobierno 22
6.2. Cuestión de confianza 23
6.3. Moción de censura 24
6.4. Estados de alarma, excepción y sitio 25

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. EL GOBIERNO

El Título IV de la Constitución Española ofrece una visión completa del poder ejecutivo en España: cómo se forma, cómo actúa, cómo se controla y con qué medios cuenta. Es una base fundamental para comprender el funcionamiento práctico del sistema político español.

Se centra en la figura del Gobierno, configurándose como uno de los pilares esenciales del sistema político. Este título establece el papel del Gobierno como órgano encargado de dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar, y la defensa del Estado. En este sentido, lo sitúa como el motor de la acción política y ejecutiva, responsable de llevar a la práctica las decisiones que marcan el rumbo del país.

Este bloque constitucional define cómo se forma el Gobierno y cuál es la posición de su presidente, destacando su liderazgo dentro del órgano y su relación con el resto de sus miembros. También delimita las funciones de los ministros y el funcionamiento interno del Consejo de Ministros, lo que permite entender al Gobierno no solo como una figura individual, sino como un órgano colegiado con dinámicas propias.

Otro aspecto clave es la relación del Gobierno con las Cortes Generales. Este título refleja el equilibrio entre ambos poderes, característico de un sistema parlamentario, donde el Gobierno necesita la confianza del Congreso para existir y mantenerse. De este modo, se pone de relieve el control político que ejerce el Parlamento, así como los mecanismos que garantizan la responsabilidad del Ejecutivo.

Por último, se aborda la Administración Pública como instrumento al servicio del Gobierno, subrayando principios como la eficacia, la jerarquía y la objetividad. Esto permite entender que la acción gubernamental no se limita a la toma de decisiones políticas, sino que requiere de una estructura administrativa organizada para ejecutarlas.



Para el estudio de este tema debemos remitirnos a la siguiente legislación:

- Constitución Española de 1978. **TÍTULO IV "Del Gobierno y de la Administración"**. Artículos 97 al 107.
- **Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno**.

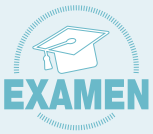
© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



El artículo 97 de la Constitución Española y el artículo 1 de la Ley del Gobierno enumeran las funciones del Gobierno.

- **Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.**
- Ejerce la **función ejecutiva y la potestad reglamentaria** de acuerdo con la Constitución y las leyes.

1.1. COMPOSICIÓN



El Gobierno se compone del **Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros** y de los demás miembros que establezca la ley (Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).

Con respecto a los Vicepresidentes, la Ley del Gobierno establece que: *"Al **Vicepresidente o Vicepresidentes**, **cuando existan**, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe otro vicepresidente en sustitución del separado."*



Es importante recordar que el Vicepresidente no es una figura obligatoria dentro del Gobierno.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Por otra parte, la Ley del Gobierno establece los requisitos que se deben cumplir para ser miembro del Gobierno:

- Español.
- Mayor de edad.
- Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo.
- No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.
- Reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En cuanto a las incompatibilidades de los miembros del Gobierno, se establece que estos no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. A los miembros del Gobierno se les aplica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.



Por último, debemos hacer referencia al cese del Gobierno, que se hace efectivo en los siguientes casos:

- Tras la celebración de **elecciones generales**.
- En los casos de **pérdida de la confianza parlamentaria** previstos en la Constitución (cuestión de confianza y moción de censura).
- Por **dimisión o fallecimiento** de su Presidente.

1.2. EL CONSEJO DE MINISTROS

El Consejo de Ministros es el **órgano colegiado superior del Gobierno** de España, integrado por el presidente, los vicepresidentes, en su caso, y los ministros. Constituye la instancia en la que se formaliza la actuación conjunta del Ejecutivo, conforme a una estructura organizativa basada en la colegialidad y la coordinación entre sus miembros.

Desde el punto de vista jurídico-constitucional, el Consejo de Ministros se configura como la expresión institucional del Gobierno en cuanto órgano complejo, diferenciándose de la posición singular del presidente. Su composición y existencia responden a la necesidad de articular de manera unitaria las distintas áreas en las que se organiza la acción gubernamental.

Asimismo, se sitúa en la cúspide del aparato gubernamental, como órgano de referencia dentro de la organización del Ejecutivo, garantizando la coherencia estructural y la integración de sus distintos componentes en un marco común de actuación.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

- Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
- Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
- Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
- Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.
- Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
- Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.
- Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
- Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.
- Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
- Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.

En cuanto al funcionamiento del Consejo de Ministros, la ley del Gobierno establece las siguientes actuaciones:

- El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario el Ministro de la Presidencia.
- Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter decisorio o deliberante.
- El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará por el Presidente del Gobierno.
- De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.3. COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos colegiados del poder ejecutivo español que tienen como finalidad **coordinar la actuación de varios ministerios en materias que afectan a distintas áreas de gobierno**. Se crean para abordar asuntos complejos o estratégicos que requieren una actuación conjunta, facilitando la cooperación interministerial y asegurando una mayor coherencia en la acción del Gobierno. Actúan como órganos de apoyo y preparación de decisiones que posteriormente pueden ser elevadas al Consejo de Ministros. Estas comisiones constituyen un instrumento clave para mejorar la eficacia, coordinación y unidad de actuación dentro del Gobierno.

La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será **acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno**. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso:

- El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.
- Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.
- Las funciones que se atribuyen a la Comisión.
- El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.
- El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.

Entre sus funciones se encuentran:

- Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.
- Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
- Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.
- Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

Igual que las del Consejo de Ministros, las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán secretas.

1.4. FUNCIONAMIENTO

1.4.1. Delegación y avocación de competencias

La delegación y la avocación de competencias son dos técnicas jurídicas de organización administrativa que permiten flexibilizar el ejercicio de las competencias dentro de la Administración, garantizando al mismo tiempo una actuación más eficaz y ordenada de los órganos públicos.

Por un lado, la delegación de competencias consiste en que un órgano administrativo atribuye a otro órgano, generalmente jerárquicamente dependiente o vinculado, el ejercicio de determinadas competencias que originalmente le corresponden. No supone una transferencia de la titularidad de la competencia, que sigue perteneciendo al órgano delegante, sino únicamente del ejercicio de la misma, con el objetivo de agilizar la gestión y favorecer una mayor eficiencia administrativa.

Por otro lado, la avocación opera en sentido inverso: es la facultad por la cual un órgano superior asume para sí, de manera excepcional y por razones justificadas, el conocimiento o resolución de

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

un asunto cuya competencia corresponde ordinariamente a un órgano inferior o delegado. Se trata de un mecanismo que permite al órgano competente retomar el ejercicio directo de determinadas decisiones cuando las circunstancias lo aconsejan.

Ambas figuras reflejan el equilibrio entre descentralización funcional y control jerárquico dentro de la organización administrativa, y constituyen instrumentos esenciales para el correcto funcionamiento del Gobierno y la Administración.

El artículo 20 de la Ley del Gobierno establece cómo debe llevarse a cabo la delegación de competencia y la avocación de asuntos con respecto al funcionamiento del Gobierno.



Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:

El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros.

- **Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios** dependientes de ellos, de los **Delegados del Gobierno** en las Comunidades Autónomas **y de los demás órganos directivos** del Ministerio.

Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.



No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:

- Las atribuidas directamente por la Constitución.
- Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.
- Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción prevista en el apartado 2 de este artículo.
- Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.

El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio de la avocación. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisión adoptada.

1.4.2. Uso de medios electrónicos

Con respecto al uso de medios electrónicos, debemos remitirnos a la disposición adicional tercera de la Ley del Gobierno.

En situaciones excepcionales, y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, el Presidente del Gobierno podrá decidir motivadamente que el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno puedan c**elebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos**, siempre que los miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para **garantizar el carácter secreto o reservado** de sus deliberaciones.

Se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias y videoconferencias.

1.4.3. Suplencia



En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los **Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación**, y, en defecto de ellos, por los **Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos**.

La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la suplencia.

No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.

1.4.4. El Gobierno en funciones

Cuando un Gobierno cesa, éste continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley.

El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos,

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.



El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

- Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.
- Plantear la cuestión de confianza.
- Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

- Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

La figura del Presidente del Gobierno ocupa una posición central en la organización política e institucional de España, al ejercer la dirección del Gobierno y liderar la acción política del poder ejecutivo. Como máxima autoridad del Gobierno, representa el eje en torno al cual se articula la dirección política del Estado, impulsando las principales líneas de actuación gubernamental y coordinando la labor de los distintos miembros del Ejecutivo.

Su papel va más allá de la mera representación institucional, ya que encarna el liderazgo político del Gobierno y asume una función esencial en la toma de decisiones, la definición de prioridades políticas y la orientación de la acción gubernamental. En este sentido, el Presidente del Gobierno actúa como principal responsable de la dirección y cohesión del Ejecutivo, garantizando la unidad de actuación del Gobierno.

Además, esta figura posee una especial relevancia en el sistema parlamentario español, donde desempeña una función clave en las relaciones entre el Gobierno y las demás instituciones del Estado, así como en la proyección política tanto en el ámbito nacional como internacional.

2.1. NOMBRAMIENTO



Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, **el Rey**, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, **propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno**.

El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la **mayoría absoluta** de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación **48 horas** después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la **mayoría simple.**

Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

Si transcurrido el plazo de **2 meses**, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.2. FUNCIONES

El Presidente **dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros** del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:



- Representar al Gobierno.
- Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
- Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
- Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.
- Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
- Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
- Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.
- Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución.
- Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
- Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.
- Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.
- Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
- Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.
- Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. LOS MINISTROS

Los ministros son responsables de impulsar, coordinar y desarrollar las políticas públicas en sus respectivos ámbitos de actuación, actuando como pieza clave en la organización y funcionamiento del Ejecutivo. Su papel combina una dimensión política, como integrantes del Gobierno y partícipes en la toma de decisiones colegiadas, con una dimensión administrativa, como máximos responsables de los ministerios que dirigen.

Dentro del sistema institucional español, los ministros contribuyen al principio de dirección colegiada del Gobierno, al tiempo que ejercen funciones propias derivadas de sus competencias sectoriales. De este modo, su figura resulta fundamental tanto para la acción política del Ejecutivo como para la gestión ordinaria de la Administración General del Estado.

3.1. NOMBRAMIENTO Y CESE



Los Ministros son **nombrados y separados por el Rey**, a **propuesta del Presidente** del Gobierno.

El nombramiento conlleva el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento.

Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de dichos órganos.

En el nombramiento de las personas titulares de los Ministerios se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que cada uno de los sexos suponga como mínimo el 40% en su conjunto.

Los Ministros cesan cuando son separados y en los casos de cese del Gobierno.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.2. FUNCIONES

Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:



- Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.
- Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.
- Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.
- Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y APOYO

4.1. SECRETARIOS DE ESTADO

Los Secretarios de Estado son **nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros,** aprobado **a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro** del Gobierno **a cuyo Departamento pertenezcan.**

La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio.

Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el Presidente.

Es de aplicación a los Secretarios de Estado el régimen de **incompatibilidades** previsto para los **altos cargos** de la Administración General del Estado.

Los Secretarios de Estado son directamente **responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica**.

Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.

Los Secretarios de Estado **dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales** situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. Sus funciones están recogidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y son las siguientes:

- Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.
- Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.
- Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.
- Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.
- La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.
- Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva.
- Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.
- Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.
- Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo ello dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.
- Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

4.2. COMISIÓN GENERAL DE SECRETARIOS DE ESTADO Y SUBSECRETARIOS

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios está **integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales**.

Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se trate.

La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.

Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.

Sus funciones son las siguientes:

- El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquéllos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.
- El análisis o discusión de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4.3. SECRETARIADO DEL GOBIERNO

El Secretariado del Gobierno, **como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios**, ejercerá las siguientes funciones:

- La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
- La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.
- La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
- Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.
- Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del Estado".

Asimismo, el Secretariado del Gobierno, **como órgano de asistencia al Ministro de la Presidencia**, ejercerá las siguientes funciones:

- Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos.
- La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.
- La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.

El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia.

4.4. GABINETES

Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.

Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de Gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta Ley.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5. LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

En cada Comunidad Autónoma existe una Delegación del Gobierno, como órgano de representación y coordinación de la Administración General del Estado en el territorio autonómico.

Con carácter general, su sede se sitúa en la localidad donde tenga su residencia el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra ubicación distinta o que el Estatuto de Autonomía establezca expresamente una previsión diferente. Las Delegaciones del Gobierno se encuentran adscritas orgánicamente al Ministerio competente en materia de función pública.

En el ámbito provincial, las Comunidades Autónomas de carácter pluriprovincial cuentan con un Subdelegado del Gobierno en cada provincia, que actúa bajo la dependencia directa del Delegado del Gobierno. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, la creación de Subdelegaciones del Gobierno podrá acordarse mediante Real Decreto cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, tales como la dimensión poblacional, la carga de gestión administrativa o las características geográficas, sociales o económicas del territorio.

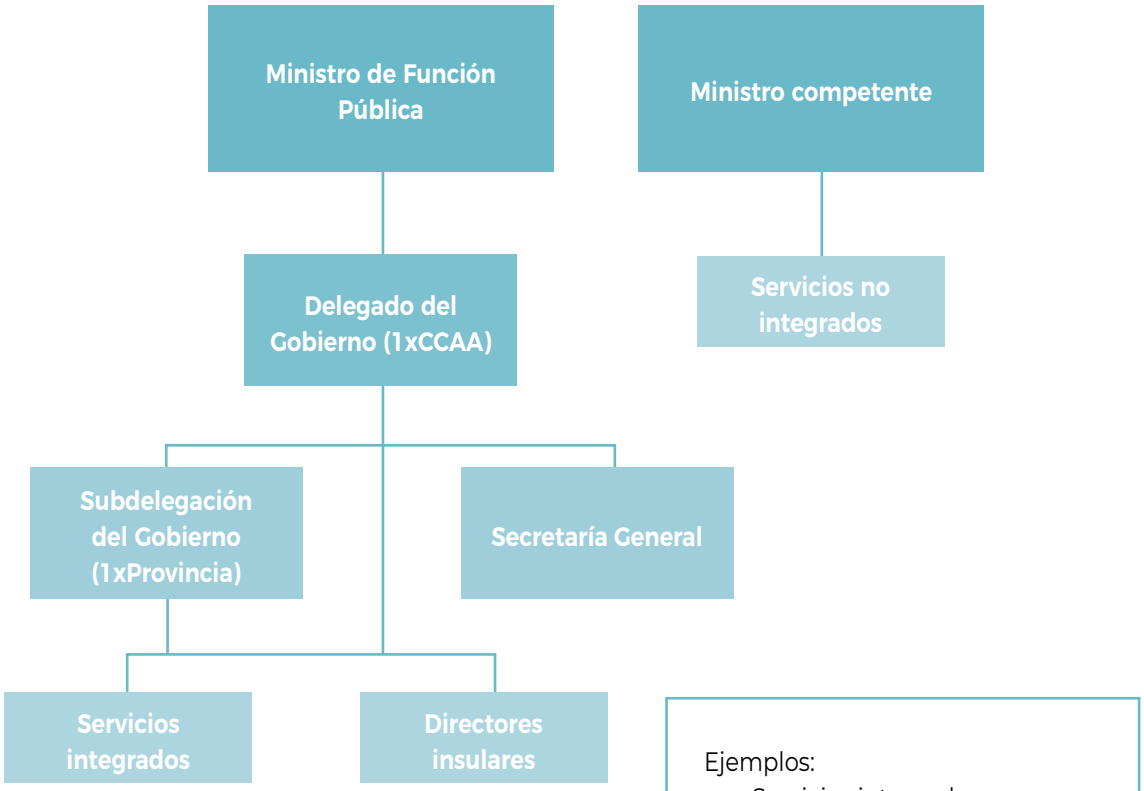
En determinados territorios insulares, y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, podrá existir la figura del Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel orgánico que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Su nombramiento corresponde al Delegado del Gobierno, mediante el sistema de libre designación entre funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1 de cualquiera de las Administraciones Públicas. Estos Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno o, en su caso, del Subdelegado del Gobierno, y ejercen en su ámbito territorial las competencias que la ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en las Comunidades Autónomas se organizan atendiendo a criterios de eficacia y funcionalidad, pudiendo integrarse o no en las Delegaciones del Gobierno.

La estructura de los servicios territoriales no integrados se aprobará mediante Real Decreto o mediante Orden conjunta, según el nivel orgánico de las unidades afectadas, a propuesta del ministerio competente por razón de la materia y del ministerio responsable de la racionalización y evaluación de las estructuras administrativas. Los servicios territoriales no integrados dependen funcionalmente del órgano central competente en el sector de actividad correspondiente, que establece sus objetivos y supervisa su actuación.

Por su parte, los servicios territoriales integrados se subordinan al Delegado o Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, sin perjuicio de que su actividad se rija por las instrucciones técnicas y criterios operativos dictados por el ministerio competente en la materia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Ejemplos:
- Servicios integrados:
- Oficina de Extranjería
- Protección Civil

Servicios no integrados:
- AEAT
- TGSS
- Jefatura Provincial de Tráfico

Supera. by thePower
© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

6. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES

En cuanto a las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales, debemos remitirnos a la Constitución Española de 1978, concretamente al TÍTULO V "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales" (Artículos 108 al 116). En este Título se configura uno de los pilares esenciales del sistema parlamentario español y se refleja la interacción entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, basada en principios de colaboración, equilibrio institucional y control recíproco.



En ese mismo título se establece que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Las Cámaras y sus Comisiones están legitimadas para:

- Recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas
- Reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Por otra parte, el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

6.1. CONTROL DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO

El artículo 29 de la Ley del Gobierno establece los siguientes preceptos con respecto al control de los actos del Gobierno:

- El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación.
- Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.
- La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.

6.2. CUESTIÓN DE CONFIANZA

La cuestión de confianza se encuentra regulada en el artículo 112 de la Constitución Española y sigue las siguientes fases:



1. Se plantea por el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros ante el Congreso y versa sobre el programa o sobre una declaración de política general.

2. Se presenta en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros. Admitido el escrito a trámite por la Mesa, la Presidencia dará cuenta de éste a la Junta de Portavoces y convocará al Pleno. Se procederá al debate con intervención del Presidente y miembros del gobierno.

3. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran **24 horas** desde su presentación. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la **mayoría simple** de los Diputados.

4. Cualquiera que sea el resultado de la votación, el Presidente del Congreso lo comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey.

5. Se procederá a designar un nuevo Presidente del Gobierno siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 99 de la Constitución Española.

Se han tramitado 2 cuestiones de confianza:

- La primera la presentó Adolfo Suárez el 16 de septiembre de 1980 para poner en marcha un programa de austeridad económica y desarrollar el Estado de las autonomías. Recibió 180 votos a favor (de la UCD, CiU, los andalucistas y José García Pérez), 164 votos en contra (del PSOE, Coalición Democrática, el PNV y siete diputados del Grupo Mixto) y dos abstenciones.
- La segunda cuestión de confianza la planteó Felipe González el 5 de abril de 1990 para pedir una "especial política de diálogo" que permitiera llevar a cabo una economía competitiva en el marco de la UE, impulsar la política exterior y progresar en el capítulo de las autonomías.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

El Congreso le dio la confianza con 176 votos a favor (igual que en la investidura, del PSOE y AIC), 37 abstenciones (de CiU, el PNV y el Centro Democrático y Social) y 130 votos en contra.

6.3. MOCIÓN DE CENSURA

La moción de censura se encuentra regulada en los artículos 113 y 114 de la Constitución Española.



Se establece que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por **mayoría absoluta** de la moción de censura.

La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran **5 días** desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Se han producido un total de seis mociones de censura contra los presidentes Suárez (1980), González (1987), Rajoy (2017 y 2018) y Sánchez (2020 y 2023). Las tres primeras fueron rechazadas. La cuarta fue aprobada el día 1 de junio de 2018 y el candidato Pedro Sánchez quedó investido Presidente del Gobierno. La quinta y sexta también fueron rechazadas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

6.4. ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO

La declaración de los estados de alarma excepción y sitio se encuentra recogida en el artículo 116 de la Constitución Española.



- El estado de **alarma** será **declarado por el Gobierno** mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, **dando cuenta al Congreso** de los Diputados. El Congreso podrá acordar la prórroga del estado de alarma.
- El estado de **excepción** será **declarado por el Gobierno** mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, **previa autorización del Congreso** de los Diputados. Su duración no podrá exceder de 30 días que podrán ser prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.
- El estado de **sitio** será declarado por la **mayoría absoluta del Congreso** de los Diputados, a **propuesta exclusiva del Gobierno**. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

Por último, este artículo también establece que no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio **no modificarán el principio de responsabilidad** del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

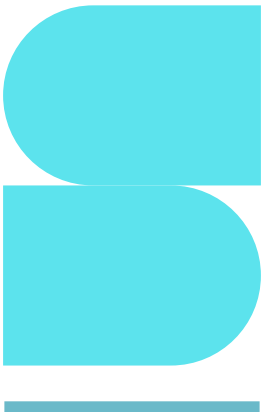
En cuanto a las condiciones que tienen que darse para la declaración de alguno de los estados, debemos remitirnos a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

- Estado de alarma:
  - Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
  - Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
  - Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad.
  - Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Estado de excepción:
  - Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo.
- Estado de sitio:
  - Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.